SENTENÇA

[Fornecimento de medicamentos, Indenização por Dano Moral]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
0803256-86.2021.8.15.0001
EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA CANDIDO DA SILVA
EXECUTADO: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por **MARIA DE FÁTIMA CANDIDO DA SILVA** (Exequente) em face de **UNIMED CAMPINA GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** (Executada), para satisfação do título executivo judicial proveniente da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que tramitou sob o rito comum.

O título executivo, cuja eficácia se consolidou após o trânsito em julgado em 2024 (ID 105775268, p. 8), condenou a Executada a: a) Fornecer o medicamento IBRANCE 125mg/dia (obrigação de fazer), sob pena de multa diária (astreintes) de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 (ID 39406889 e Sentença ID 42893579); b) Pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (Acórdão ID 105775132); c) Pagar honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$ 1.725,00 (ID 110003487).

A Exequente apresentou memória de cálculo (ID 105807156) pleiteando o valor total de R$ 65.003,22, discriminado em R$ 10.951,20 (Danos Morais e Honorários atualizados) e R$ 54.052,02 (Astreintes, valor no teto máximo, atualizado).

A Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 123736742), alegando excesso de execução. Sustentou que o valor de R$ 54.052,02 a título de astreintes é indevido, pois a obrigação principal (fornecimento do IBRANCE 125mg) foi cumprida. Argumentou que a cobrança da multa se fundou em uma notificação de descumprimento posterior à sentença, a qual tratava do fornecimento dos medicamentos Kisqali 200mg e Faslodex 50mg/ml, que não eram objeto do título executivo. A Executada informou o pagamento do valor que entende como devido (Danos Morais e Honorários) no montante de R$ 10.157,22 (ID 123736748) e requereu o acolhimento da impugnação.

A Exequente manifestou-se (ID 123792888), suscitando preliminar de rejeição liminar da impugnação por falta de apresentação de demonstrativo do valor que a Executada considera correto, nos termos do art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil. No mérito, alegou que o descumprimento se refere à suspensão unilateral do tratamento oncológico, que se deu após 01/05/2022, e que a multa é devida.

É o relatório. DECIDO.

Da Preliminar de Inobservância do Art. 525, § 4º do CPC

A preliminar arguida pela Exequente não comporta acolhimento. Embora o art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil exija que o Executado apresente demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entender correto ao alegar excesso de execução, a Executada indicou a inexigibilidade total do valor referente às astreintes (R$ 54.052,02) em razão da diversidade do objeto do descumprimento alegado. Ademais, informou o valor integral pago para os demais débitos (R$ 10.157,22), sanando a principal deficiência do § 4º do art. 525 do CPC, de modo que a matéria pode ser enfrentada em conjunto com o mérito, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa.

Do Excesso de Execução e da Inexigibilidade da Multa (Astreintes)

A Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 123736742) está centrada na inexigibilidade do montante de R$ 54.052,02, cobrado a título de astreintes.

A multa processual, fixada incialmente (ID 39406889) e confirmada no título judicial (ID 42893579 e ID 105775132), visava compelir a Executada a fornecer o medicamento **IBRANCE 125mg/dia**.

Conforme os documentos processuais, o fornecimento do fármaco IBRANCE foi inicialmente comprovado pela Executada em 18/02/2021 (ID 39605672), em atendimento à liminar.

A cobrança da multa pela Exequente baseia-se na alegação de suspensão do tratamento a partir de 01/05/2022, conforme petição de 25/07/2022 (ID 105775122), que anexou a comunicação da Executada que negava a cobertura dos medicamentos **Kisqali 200mg** e **Faslodex 50mg/ml** (ID 105775124).

Embora seja incontroverso que o tratamento oncológico pode evoluir e requerer a substituição ou complementação da terapêutica, impondo a necessidade de novos ou diferentes medicamentos, a ordem judicial expressa e o título executivo que embasam a execução das astreintes referem-se estritamente ao fornecimento do **IBRANCE 125mg**.

O descumprimento passível de gerar a exigibilidade da multa coercitiva deve ser relacionado à obrigação expressamente contida no título. O título executivo é específico e não abrangeu, em seu comando impositivo de multa, a totalidade do tratamento oncológico ou de terapias futuras com medicamentos diversos.

Neste caso, o medicamento KISQALI 200mg sequer foi objeto da demanda original, e o FALSODEX 50mg/ml, embora estivesse na prescrição inicial, a multa foi fixada para o fornecimento do IBRANCE.

Deste modo, se a Executada comprovou o cumprimento primário da obrigação relativa ao IBRANCE 125mg, a base fática para a cobrança das astreintes (negativa de Kisqali e Faslodex) não corresponde ao comando judicial que impôs a multa coercitiva.

Portanto, o valor de R$ 54.052,02 referente às astreintes é inexigível.

Da Fixação do Valor Remanescente da Execução

A parte hígida da execução refere-se aos danos morais (R$ 5.000,00) e aos honorários advocatícios (R$ 1.725,00), devidamente confirmados e majorados pelo Acórdão (ID 105775132). O valor total principal devido é R$ 6.725,00.

A Executada, ao apresentar a impugnação e efetuar o depósito de R$ 10.157,22 (ID 123736748) em 13/05/2025, reconheceu e satisfez o valor integral devido para as rubricas de danos morais e honorários sucumbenciais, observadas as datas de atualização e incidência de juros.

Considerando que o montante depositado se coaduna com os valores de condenação devidamente acrescidos de correção monetária e juros até a data do pagamento, deve ser homologado o cálculo apresentado pela Executada de forma implícita e declarado que o valor de R$ 10.157,22 corresponde ao saldo devedor remanescente das obrigações pecuniárias.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, e em observância ao art. 525 do Código de Processo Civil **ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** (ID 123736742) e reconheço o **excesso de execução**, declarando **inexigível a quantia de R$ 54.052,02 referente à multa coercitiva (astreintes).**

Em virtude da sucumbência da Exequente na impugnação, condeno a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da Executada, fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita (ID 39406889).

Diante do adimplemento integral da dívida, EXPEÇA-SE ALVARÁ E ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

Acaso juntado o contrato de honorários até a expedição do alvará, deve-se deduzir do montante da parte credora, a verba honorária, **salvo se restar provado que já os pagou.** (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94).

Intime-se o ilustre advogado para no prazo de 5 dias informar os dados bancários para a transferência de valores, acaso não já informado.

Em seguida, ausente requerimentos ou pendências a executar, **arquivem-se os autos,** dando-se por encerrada a execução.

Intimem-se os advogados das partes do inteiro teor desta decisão.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
19/11/2025 11:06:20
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 127601378

25111911062061300000 1

IMPRIMIR GERAR PDF